وذلك بأن يلتحق أمر غير منصوص على حكمه بالأمر الآخر المنصوص على حكمه.

فالمذهب هنا حمل على النص وليس بدعاً في الشرع.

وقد وضع الشافعي للقياس ضوابطه، وموازينه، ودافع عنه، حتى فاق الحنفية في تحريره وإثباته.

وأما في مسألة فتوى الصحابي، وعمل أهل المدينة فقد كان مذهبه رضي الله عنه، الأخذ بفتوى الصحابي أسوة بمن سبقه من المجتهدين في ذلك.

ولرأي الصحابي مقامه في اجتهاده.

كما أنه كان يجل عمل أهل المدينة ويقول ما نقله عنه يونس بن عبيد في مناقبه .

ناظر رضي الله عنه في ذلك فقال لمناظره:

والله ما أقول لك إلا نصحاً إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك شك أنه الحق، وكل ما جاءك وقوي كل القوة لكنك لم تجد له أصلا وإن ضعف فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه.

يقول أبو زهرة تعليقا عليه :

ويرى من هذا أنه أخذ بعمل أهل المدينة، وعد مخالفته للحديث قدحاً فيه توجب عدم الالتفات إليه.

ويظهر أن ذلك القول كان قبل أن يقر مذهباً في الاجتهاد والاستنباط.

فإنه بعد تقرير مذهبه كان لا يقدم على الحديث شيئا.

وأما بالنسبة للإجماع فقد أخذ به، إذ وجد الحقائق الشرعية تحمله على الآخذ بأن الإجماع حجة.

وكان شديد التمسك بالإجماع لدى المناظرة.

والتقى الشافعي رضي الله عنه بالفِرق في عصره وتلقى الحديث عن بعضهم، ودرس آراءهم، ولكنه مع ذلك فقد اشتهر ببغضه لعلم الكلام شأن الفقهاء والمحدثين في عصره